

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 7 ramadan 1438 – 2 juin 2017

160^{ème} année

N° 44

Sommaire

Lois

Loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, modifiant certaines dispositions du code des hydrocarbures 1980

Décrets et Arrêtés

Assemblée des Représentants du Peuple

Décision du président de l'assemblée des représentants du peuple du 1^{er} juin 2017, portant ouverture des candidatures pour remplir les vacances à la composition du conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections 1981

Décision du président de l'assemblée des représentants du peuple du 1^{er} juin 2017, portant publication du barème d'évaluation adopté par la commission spéciale de l'examen et de dépouillement des dossiers de candidature pour remplir les vacances à la composition du conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections..... 1981

Arrêté du président de l'assemblée des représentants du peuple du 29 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives..... 1982

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2017-68 du 15 mai 2017, portant publication de la convention sur la sécurité sociale entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique, conclue à Tunis le 28 mars 2013 1982

Décret Présidentiel n° 2017-69 du 15 mai 2017 , portant publication de la convention sur la sécurité sociale conclue à Tunis le 1 ^{er} octobre 2015, entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie	1997
Présidence du Gouvernement	
Décret gouvernemental n° 2017-647 du 26 mai 2017 , relatif au contrôle de l'utilisation des voitures administratives lors de la circulation	1997
Ministère des Affaires Religieuses	
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 29 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives au titre de l'année 2017	2000
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 29 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2016	2000
Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale	
Nomination de directeurs généraux	2001
Ministère de l'Industrie et du Commerce	
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise	2001
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Décret gouvernemental n° 2017-652 du 2 juin 2017 , portant approbation d'un contrat de concession et d'un cahier des charges pour l'occupation et l'exploitation des parties du domaine public maritime dans la Sebkha Henchiret située à la délégation de Zarzis gouvernorat de Médenine en vue d'installer des unités industrielles pour le traitement des eaux du rejet à fin d'extraire le chlorure de potassium et d'autres produits dérivés similaires	2001
Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables	
Décret gouvernemental n° 2017-653 du 29 mai 2017 , fixant l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage	2002
Octroi de congés pour la création d'entreprises	2003
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 mai 2017, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires au titre de l'année universitaire 2017-2018	2004
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret gouvernemental n° 2017-658 du 26 mai 2017 , portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Hajeb Laâyoun, gouvernorat de Kairouan	2006
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	2007
Nomination d'un sous-directeur	2007
Liste de promotion au grade de technicien principal au titre de l'année 2016.....	2007
Ministère de la Santé	
Nomination d'un directeur général	2008
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise	2008
Arrêté de la ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 juin 2017, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2017	2008

Ministère des Affaires Sociales	
Nomination de directeurs généraux	2011
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Décret gouvernemental n° 2017-663 du 26 mai 2017, complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales.....	2011
Décret gouvernemental n° 2017-664 du 28 avril 2017, fixant l'organigramme de l'office national de l'artisanat	2012
Ministère du Transport	
Nomination d'un directeur général	2013
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise	2013
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise	2013

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2014

Loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, modifiant certaines dispositions du code des hydrocarbures (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe du point 9 de l'article 10 et des points 1, 2 (sous-paragraphe 1) et 5 de l'article 19 du code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 19 août 1999 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 10 .9 - Premier paragraphe (nouveau) :

Le titulaire du permis de prospection a le droit exclusif d'obtenir la transformation de son permis en permis de recherche, à condition de remplir les obligations qui lui incombent, conformément aux conditions fixées par la convention particulière conclue entre l'autorité concédante et le bénéficiaire.

Article 19 :

Article 19.1 (nouveau) - La convention particulière autorise la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures et régleme les opérations entreprises directement ou indirectement par le titulaire du permis, se rapportant d'une façon directe ou indirecte aux activités de prospection et de recherche dans les zones couvertes par le permis de prospection, le permis de recherche et les concessions qui en seront issues. Ladite convention est conclue conformément aux dispositions du présent code et aux textes réglementaires pris pour son application.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 18 avril 2017.

Article 19.2 - (sous-paragraphe 1 nouveau) :

1- Les conditions dans lesquelles s'effectuent les travaux de prospection, les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures, notamment celles relatives à l'application des articles 10, 14, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 92, 97, 98 et 108 du présent code.

Article 19.5 (nouveau) - La convention particulière est approuvée par loi.

Art. 2 :

1- Est inséré le terme "la prospection et" ou "prospection et" avant le terme "la recherche" ou "recherche" et ce, selon le contexte au sein du paragraphe "m" de l'article 2 et les articles 19-3, 91, 92, 97 et le paragraphe "a" de l'article 98 du code des hydrocarbures,

2- Est remplacé le terme "fixé dans le contrat de partage de production" et le terme "ce contrat" mentionnés au paragraphe "d" de l'article 98 du code des hydrocarbures respectivement par le terme "fixé par la convention particulière" et "cette convention",

3- Est remplacé le terme "du reste de la production convenu dans ledit contrat" mentionné au paragraphe "e" de l'article 98 du code des hydrocarbures par le terme "du reste de la production convenu dans la convention particulière".

Art. 3 - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux conventions particulières qui ont été conclues avant son entrée en vigueur sauf en cas d'amendement desdites conventions.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 mai 2017.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du président de l'assemblée des représentants du peuple du 1^{er} juin 2017, portant ouverture des candidatures pour remplir les vacances à la composition du conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections ⁽¹⁾.

Décision du président de l'assemblée des représentants du peuple du 1^{er} juin 2017, portant publication du barème d'évaluation adopté par la commission spéciale de l'examen et de dépouillement des dossiers de candidature pour remplir les vacances à la composition du conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Les textes sont publiés uniquement en langue arabe.

Arrêté du président de l'assemblée des représentants du peuple du 29 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Le président de l'assemblée des représentants du peuple,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 22 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'assemblée des représentants du peuple, le 28 juin 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 juin 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mai 2017.

*Le Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple*
Mohamed Naceur

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2017-68 du 15 mai 2017, portant publication de la convention sur la sécurité sociale entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique, conclue à Tunis, le 28 mars 2013.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi organique n° 2014-38 du 15 juillet 2014, relative à l'approbation de la convention sur la sécurité sociale entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative à l'organisation de la ratification des conventions,

Vu la convention sur la sécurité sociale entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique, conclue à Tunis le 28 mars 2013.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, la convention sur la sécurité sociale, annexée au présent décret Présidentiel conclue, le 28 mars 2013, entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2017.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

CONVENTION
SUR LA SECURITE SOCIALE
ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET LE ROYAUME DE BELGIQUE

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE,

ANIMES du désir d'améliorer les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Définitions

1. Pour l'application de la présente convention :

a) Le terme "Belgique" désigne : le Royaume de Belgique qui comprend le territoire, y compris sa mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction,

Le terme "Tunisie" désigne : la République Tunisienne qui comprend le territoire et les espaces maritimes et l'espace aérien les surplombant sur lesquels la Tunisie exerce sa souveraineté et sa juridiction conformément au droit international.

b) Le terme "ressortissant" désigne :

En ce qui concerne la Belgique: une personne qui a la nationalité belge.

En ce qui concerne la Tunisie : une personne qui a la nationalité tunisienne.

c) Le terme "législation" désigne : les lois et réglementations concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente convention.

d) Le terme "autorité compétente" désigne :

En ce qui concerne la Belgique : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1^{er} A de la présente convention.

En ce qui concerne la Tunisie : les ministres ou toute autre autorité correspondante dont relèvent les législations visées à l'article 2, paragraphe 1^{er} B de la présente convention.

e) Le terme "institution" désigne : l'organisme, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1^{er} de la présente convention.

f) Le terme "institution compétente" désigne : l'institution qui a la charge financière des prestations.

g) Le terme "période d'assurance" désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.

h) Le terme "prestation" désigne : toute personne en nature ou en espèces, toute pension ou rente, prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente convention.

i) Le terme "membre de la famille" désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou ayant droit ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'article 14 de la présente convention, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.

j) Le terme "survivant" désigne : toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

k) Le terme "résidence" désigne : le séjour habituel.

l) Le terme "séjour" désigne : le séjour temporaire.

m) Le terme "réfugié" désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ainsi qu'au protocole additionnel relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.

n) Le terme "apatride" désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1^{er} de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954.

2. Tout terme non défini au paragraphe 1^{er} du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

Article 2

Champ d'application matériel

1. La présente convention s'applique :

A. en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives :

(a) aux prestations en nature ou en espèces relatives à la maladie et à la maternité des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

(b) aux prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

(c) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

(d) aux prestations relatives à l'invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs ainsi que des travailleurs indépendants.

(e) aux prestations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

(f) aux allocations de chômage.

et, en ce qui concerne le titre II seulement, aux législations relatives.

(g) à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

(h) au statut social des travailleurs indépendants.

B. en ce qui concerne la Tunisie, aux législations relatives :

(a) aux législations de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés, non salariés ou assimilés ainsi que pour les agents relevant du secteur public concernant :

(i) les prestations d'assurance maladie et maternité,

(ii) les prestations de décès,

(iii) la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,

(iv) les prestations d'assurance invalidité, vieillesse et survivants :

(v) les prestations familiales,

(vi) la protection des travailleurs qui perdent leur emploi pour des raisons économique ou technologiques pour fermeture inopinée et définitive sans respect des dispositions du code de travail.

(b) à la législation de sécurité sociale applicable aux étudiants.

2. La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1^{er} du présent article.

3. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

4. la présente convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants.

Article 3

Champ d'application personnel

Sauf dispositions contraires, la présente convention s'applique :

a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants et qui sont :

i) des ressortissants de l'un des Etats contractants, ou bien,

ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Il ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

b) aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants.

Article 4

Egalité de traitement

A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5

Levée des clauses de résidence

1. A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'assurance maladie et maternité, d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives aux pensions de retraite et de survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.

2. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues par la Belgique sont payées aux ressortissants tunisiens qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

3. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues par la Tunisie sont payées aux ressortissants belge qui résident sur le territoire d'un Etat avec lequel la Tunisie est lié par une convention de sécurité sociale, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants tunisiens résidant sur le territoire de cet Etat.

Article 6

Clauses de réduction ou de suspension

Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociales ou avec d'autres revenus provenant de l'exercice d'une activités professionnelles, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestation acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat ou de revenus obtenus d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes accomplies dans les deux Etats.

TITRE II

DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE

Article 7

Règles générales

1. Sous réserve des articles 8 à 11 la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes :

a) la personne qui exerce une activité professionnelle en tant que salariée sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat même si l'employeur ou l'entreprise qui emploie ladite personne a son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Etat contractant.

b) la personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat.

c) la personne qui exerce une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation de l'Etat où cette personne a sa résidence.

d) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie routière ou aérienne et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat.

2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Tunisie, l'activité exercée en Tunisie est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.

3. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire des deux Etats contractants est, pour l'entièreté de ses activités salariées, uniquement soumise à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence. Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels réalisés sur le territoire des deux Etats contractants.

Article 8

Règles particulières

1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.

2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1^{er} du présent article se poursuit au-delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants, ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes, peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale fixée à vingt-quatre mois.

3. L'article 7, paragraphe 1^{er}, c), n'est pas applicable à la personne qui, n'étant pas occupée habituellement sur la haute mer, est occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le cas, l'article 7, paragraphe 1^{er}, a), ou le paragraphe 1^{er} du présent article est applicable.

4. Lorsqu'une entreprise de transport d'un Etat contractant a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve, à l'exception de celui qui y est envoyé pour une période ne dépassant pas cinq ans.

5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat contractant et qui exerce habituellement une activité indépendante sur le territoire de cet Etat contractant, exerce temporairement une activité indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois.

6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit au-delà de la période initiale de vingt-quatre mois, les autorités compétentes de deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.

Article 9

Fonctionnaires

Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'un Etat contractant qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y exercer leur activité, restent, ainsi que les membres de leur famille, soumis à la législation du premier Etat.

Article 10

Membres des missions diplomatiques et de postes consulaires

1. La présente convention, ne peut porter atteinte aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 8 avril 1961, ni aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

2. Les modalités pratiques concernant l'exécution des dispositions de l'article 33 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et celles de l'article 48 de la convention de Vienne sur les relations consulaires précitées, seront réglées dans le cadre de l'arrangement administratif visé à l'article 43 de la présente convention.

Article 11

Déroptions

Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10 de la présente convention.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PRESTATIONS

Chapitre I

Maladie et maternité

Article 12

Totalisation des périodes d'assurances

Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de maladie et de maternité et leur durée d'octroi, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacun des Etats sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Article 13

Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant

1. Une personne, ainsi que les membres de sa famille, qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et dont l'état de santé vient à nécessiter des soins de santé immédiats au cours d'un séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficient des prestations en nature sur le territoire de ce dernier Etat.

2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour selon la législation qu'elle applique. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

3. Le paragraphe 1^{er} du présent article ne s'applique pas :

a) lorsque une personne ne rend, sans autorisation de l'institution compétente, sur le territoire de l'autre Etat contractant dans le but d'y recevoir un traitement médical,

b) sauf en cas d'urgence absolue, aux prothèses, au grand appareillage et aux autres prestations en nature de grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les autorités compétentes dans le cadre de l'arrangement administratif visé à l'article 43 de la présente convention. Il y a lieu d'entendre par cas d'urgence absolue ceux où le service de l'une de ces prestations ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou affecter définitivement la santé de l'intéressé,

4. Il appartient à l'institution du lieu de séjour de déterminer l'immédiate nécessité des soins visés au paragraphe 1^{er} du présent article, ainsi que de contacter l'urgence absolue visée au paragraphe 3, b) du présent article.

Article 14

Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant

1. Une personne, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie des prestations en nature sur le territoire de ce dernier Etat.

2. Les membres de la famille d'une personne qui est soumise à la législation d'un Etat contractant et qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient des prestations en nature sur le territoire de ce dernier Etat.

3. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux membres de la famille s'ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils résident.

Article 15

Prestations en nature pour les travailleurs se trouvant dans des situations particulières

1. La personne qui est, en vertu des articles 8 à 11, soumise à la législation d'un Etat contractant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur occupation sur le territoire de l'autre Etat contractant.

2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

Article 16

Prestations en nature pour les titulaires de prestations d'invalidité, de retraite ou de survie ou de rentes

1. Le titulaire de prestations d'invalidité, de retraite ou de survie ou de rentes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dues en vertu des législations des deux Etats contractants, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l'institution compétente de cet Etat.

2. Le titulaire de prestation d'invalidité, de retraite ou de survie ou de rentes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dues exclusivement en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants, qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature. Ces prestations sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

3. Les personnes qui cessent leur activité professionnelle et qui demandent l'octroi d'une prestation d'invalidité ou de retraite ou d'une rente, conservent, ainsi que les membres de leur famille, au cours de l'instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature auxquelles ils peuvent prétendre au titre de la législation de l'Etat compétent en dernier lieu. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution à laquelle incombe la charge de ces prestations après l'octroi de la prestation d'invalidité ou de retraite ou de la rente.

Article 17

Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l'Etat compétent

Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et au paragraphe 2 de l'article 16 qui séjournent sur le territoire de l'Etat contractant compétent bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet Etat, à la charge de l'institution compétente du lieu de séjour et selon la législation qu'elle applique.

Article 18

Prise en charge de prestations en nature

1. Lorsqu'une personne ou un membre de sa famille, peut prétendre à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat contractant, ces prestations sont exclusivement à la charge de l'institution compétente de cet Etat.

2. Lorsqu'une personne ou un membre de sa famille peut prétendre à des prestations en nature en vertu des deux législations concernées, ces prestations sont exclusivement à la charge de l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel elles sont servies.

Article 19

Remboursement des prestations en nature entre institutions

Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 13, 14, 15 et 16, paragraphe 2, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'arrangement administratif.

2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord la renonciation totale ou partielle au remboursement prévu au paragraphe 1^{er} ou convenir entre elles d'un autre mode de remboursement.

Article 20

Prestations en cas de maladie et de maternité

1. La personne qui remplit les conditions prévues par la législation de l'Etat compétent pour avoir droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité, compte tenu éventuellement des dispositions de l'article 12, conserve le droit à ces prestations pendant un séjour sur le territoire de l'autre Etat moyennant accord préalable de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente dont le bénéficiaire relève.

Les prestations en nature nécessaires pour la poursuite du traitement médical de la personne mentionnée dans le présent paragraphe sont servies par l'institution du lieu de séjour selon la législation qu'elle applique à la charge de l'institution compétente. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

2. Le bénéficiaire de prestations en espèces de l'assurance maladie maternité au titre de la législation d'un Etat contractant peut conserver le bénéfice de ces prestations s'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant. L'institution débitrice des prestations peut exiger, en application de la législation en vigueur en la matière, que le transfert de résidence soit soumis à une autorisation préalable. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement est déconseillé pour de, raisons médicales dûment établies.

Chapitre 2

Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 21

Prestations en nature servies sur le territoire de l'autre Etat contractant

1. La personne qui, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément, à la législation d'un Etat contractant, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, des prestations en nature.

2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

Article 22

Prestations en nature pour les travailleurs se trouvant dans des situations particulières

1. La personne qui est, en vertu des articles 8 à 11, soumise à la législation d'un Etat contractant, a droit, en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, aux prestations en nature pendant toute la durée de son occupation sur le territoire de l'autre Etat contractant.

2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.

Article 23

Remboursement des prestations en nature entre institutions

1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des articles 21 et 22 est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'arrangement administratif.

2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord la renonciation totale ou partielle au remboursement prévu au paragraphe 1^{er} ou convenir entre elles d'un autre mode de paiement.

Article 24

Prise en considération d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus antérieurement

Si la législation d'un Etat contractant prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant sont réputés survenus sous la législation du premier Etat.

Article 25

Accidents survenus sur le chemin du travail

1. L'accident survenu sur le chemin du travail ayant eu lieu sur le territoire d'un Etat contractant autre que l'Etat compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'Etat compétent.

Article 26

Constataion de la maladie professionnelle

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. 3. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant.

3. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie, considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans

la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l'autre Etat contractant, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier Etat.

Article 27

Aggravation de la maladie professionnelle

Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables :

a) Si la personne n'a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat une activité professionnelle, susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle, l'institution compétente du premier Etat est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique,

b) Si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat une telle activité professionnelle, l'institution compétente du premier Etat est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, l'institution compétente du second Etat accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due auprès l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Article 28

Rente due aux conjoints survivants

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, la rente due au conjoint survivant est, le cas échéant, répartie également et définitivement entre les conjoints survivants, selon les dispositions prévues par le statut personnel de la victime.

Article 29

Rente due aux orphelins

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la présente convention, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de décès, la rente due aux orphelins leur est servie conformément à la législation qui s'applique.

Chapitre 3

Vieillesse, décès et invalidité

Section 1 - Dispositions particulières concernant les prestations de vieillesse et de survivants

Article 30

Totalisation des périodes d'assurance

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation d'un des Etats contractants relatives à l'assurance de pensions, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, en vue de l'acquisition du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.

2. Lorsque la législation d'un des Etats contractants, subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice, de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession dans l'autre Etat contractant.

3. Lorsque la législation d'un des Etats contractant subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droits auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues pour le régime général des travailleurs salariés.

4. Lorsque, nonobstant l'application des paragraphes 1 à 3 du présent article, la personne ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Etats contractants sont liés, chacun en ce qui le concerne, par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.

Article 31

Calcul des prestations de retraite et de survie

1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation d'un des Etats contractants pour avoir droits aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente de cet Etat détermine le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurances accomplies dans ce dernier Etat et en fonction de sa seule législation.

Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, littéra a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.

2. Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation d'un des Etats contractants, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'article 30, les règles suivantes s'appliquent :

a) L'institution compétente de cet Etat contractant calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.

b) Cette institution calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littéra a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littéra a).

c) Pour le calcul de la prestation de retraite ou de survie, il est tenu compte des périodes d'assurance pour autant qu'elles ne dépassent pas le maximum de périodes d'assurance qui peut être pris en compte par la législation qu'applique l'institution compétente.

Article 32

Répartition de la prestation de survie

La pension de survie due au conjoint survivant est le cas échéant répartie, également et définitivement entre les conjoints survivants, dans les dispositions prévues par le statut personnel de l'assuré social.

Section 2 - Dispositions particulières concernant les prestations d'invalidité

Article 33

Totalisation des périodes d'assurance

1. Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 30 sont applicables par analogie.

2. Le droit à la prestation d'invalidité est reconnu à la personne qui, à la date du début de l'invalidité, était soumise à la législation d'un des deux Etats contractants relative aux prestations d'invalidité ou bien qui était bénéficiaire d'une prestation d'invalidité selon cette législation et qui auparavant a accompli des périodes d'assurance selon la législation de l'autre Etat contractant.

Article 34

Calcul des personnes d'invalidité

1. Si le droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation de l'un des deux Etats contractants, est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants effectuées conformément à l'article 33 de la présente convention, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 31, paragraphe 2 de la présente convention.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6 de la présente convention, lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 33 de la présente convention, et que le montant résultant de l'addition de la prestation tunisienne et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1^{er} du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge, l'institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge.

Article 35

Prestations d'invalidité au cours d'un séjour dans l'autre Etat contractant

Le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation de l'un des deux Etats contractants conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat contractant, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution compétente du premier Etat contractant. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation du premier Etat contractant, l'institution compétente de cet Etat contractant doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.

Section 3 - Dispositions communes aux prestations de vieillesse, de survie et d'invalidité

Article 36

Périodes d'assurance inférieures à une année

1. Lorsque la période d'assurance totale en vue du calcul de la prestation conformément à la législation d'un Etat contractant est inférieure à 12 mois, la prestation ne sera octroyée, sauf lorsqu'il existe, conformément à ces réglementations, un droit à la prestation basé exclusivement sur cette période d'assurance.

2. La période d'assurance visée au paragraphe 1^{er} du présent article, sur la base de laquelle l'institution d'un des Etats contractants n'octroie pas de prestations, est prise en considération par l'institution de l'autre Etat contractant en vue de l'ouverture, du maintien ou du recouvrement du droit à la prestation, ainsi que pour la fixation de son montant, comme si cette période d'assurance avait été accomplie conformément à la législation qu'elle applique.

Article 37

Révision éventuelle des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité octroyées au titre de la législation de l'un des deux Etats contractants sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution compétente de l'autre Etat contractant n'est pas tenue de procéder à un nouveau calcul desdites prestations.

2. Toutefois, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité, un nouveau calcul des prestations est effectué conformément à l'article 31 ou 35 de la présente convention. Cette règle n'aura pas d'effet sur les prestations déjà payées au moment de l'entrée en vigueur de ladite modification.

Article 38

Exercice ou reprise d'une activité professionnelle par le pensionné

Par dérogation à l'article 6, si la législation tunisienne subordonne l'octroi ou le service d'une pension à la condition que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable lorsque ladite activité est exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Chapitre 4

Allocation funéraire ou de décès

Article 39

1. Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à l'allocation de décès, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas.

2. L'institution compétente est tenue d'accorder l'allocation de décès au titre de la législation qu'elle applique, même si la personne résidait au moment du décès sur le territoire de l'autre Etat contractant.

3. En cas de décès d'un titulaire de prestation de retraite, de survie ou d'invalidité ou de rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dues en vertu des législations des deux Etats contractants, l'allocation de décès est due par l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside au moment du décès.

4. En cas de décès d'un titulaire de prestations de retraite, de survie ou d'invalidité ou de rentes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles dues exclusivement en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants, qui réside au moment du décès sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'allocation de décès est due par l'institution compétente de l'autre Etat contractant.

5. Si le décès est dû à une maladie professionnelle et que le droit à l'allocation de décès est ouvert dans les deux Etats contractants, cette allocation est servie par l'institution compétente de l'Etat contractant où le travailleur salarié ou non salarié a été exposé en dernier lieu au risque de la maladie professionnelle.

Chapitre 5

Allocations familiales

Article 40

Acquisition, maintien ou recouvrement de droit aux allocations familiales

1. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, en tant que de besoin, aux fins de totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, comme s'ils s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier Etat contractant, à la condition qu'elles ne se superposent pas.

2. Le terme « allocations familiales » désigne les prestations périodiques en espèces telles que reprises dans l'arrangement administratif prévu à l'article 43 de la présente convention. Les autorités compétentes détermineront dans ledit arrangement :

- a) les catégories d'enfants bénéficiaires,
- b) les conditions d'octroi et les taux des allocations familiales ainsi que les périodes pour lesquelles elles sont accordées,

3. Les personnes soumises à la législation de l'un des Etats contractants ont droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, aux allocations familiales du premier Etat contractant,

4. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Etats contractants a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant autre que celui où réside ce titulaire, aux allocations familiales de l'Etat contractant où réside le titulaire de pensions ou de rentes.

5. L'orphelin d'une personne défunte qui était soumise à la législation d'un Etat contractant et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant a droit aux allocations familiales de l'Etat contractant à la législation duquel le défunt était soumis en dernier lieu et dans les conditions visées par cette législation.

6. Nonobstant les paragraphes 3 à 5 du présent article, lorsqu'un droit aux allocations familiales est ouvert dans les deux Etats contractants, l'Etat où réside l'enfant est considéré être l'Etat compétent ayant la charge des allocations familiales.

Chapitre 6

Chômage

Article 41

Totalisation des périodes d'assurance

1. Si la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement des périodes d'assurance dans le cadre d'une législation relative aux allocations de chômage, l'institution qui est chargée de l'application de cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies, en qualité de travailleur salarié, dans le cadre de la législation relative aux allocations de chômage de l'autre Etat contractant comme s'il s'agissait de périodes d'assurances accomplies dans le cadre de sa législation relative aux allocations de chômage.

2. L'institution compétente de l'Etat contractant, dont la législation relative aux allocations de chômage subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement, ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance dans le cadre d'une législation relative aux allocations de chômage, n'est tenu de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat contractant dans le cadre de sa législation relative aux allocations de chômage qu'à la condition que ces périodes soient considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous la législation relative aux allocations de chômage qu'elle applique.

3. L'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'emploi ou, dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'assurance selon la législation relative aux allocations de chômage de l'Etat contractant au titre duquel les prestations sont demandées et qu'il ait accompli sous cette législation une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié pendant vingt-six semaines au moins au cours de douze derniers mois précédent sa demande.

4. Le paragraphe premier du présent article s'applique nonobstant la cession de l'emploi, sans faute du salarié, avant l'accomplissement des vingt-six semaines, lorsque cet emploi, était destiné à durer plus longtemps.

Article 42

Prise en compte d'une période d'assurance dans l'autre Etat

En cas d'application des dispositions de l'article 41 de la présente convention, l'institution compétente d'un Etat contractant tient compte, s'il y a lieu, pour déterminer la durée d'octroi et le montant des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été versées par l'institution compétente de l'autre Etat contractant, à concurrence d'un maximum de douze mois et dans les limites fixées par la législation relative aux allocations de chômage que l'institution compétente du premier Etat contractant applique.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 43

Coopération entre les autorités compétentes

Les autorités compétentes :

a) prennent, par arrangement administratif, les mesures et les modalités nécessaires pour l'application de la présente convention et y désignent les institutions de liaison, les institutions compétentes et les institutions du lieu de résidence et du lieu de séjour,

b) définissent les procédures d'entraide administrative et les modalités de paiement des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente conventions,

c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention,

d) se communiquent, sans délai et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente convention.

Article 44

Commission mixte

Une commission mixte, composée des représentants, des autorités compétentes de chaque Etat contractant, est chargée de suivre l'application de la présente convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou de l'autre Etat contractant, alternativement en Belgique et en Tunisie.

Article 45

Entraide administrative

1. Pour l'application de la présente convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent mutuellement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite, toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.

2. Les expertises médicales des personnes qui résident ou séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont effectuées par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, à la demande de l'institution compétente et à sa charge. Les frais de ces expertises médicales ne sont pas remboursés, si elles ont été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants.

3. En cas de remboursement, les frais visés au paragraphe 1^{er} et 2 du présent article sont remboursés selon les modalités fixées par l'arrangement administratif prévu à l'article 43 de la présente convention.

4. Pour l'application de la présente convention, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Etats contractants sont habilitées à correspondre directement entre elles même qu'avec toute personne, quelque soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des deux Etats contractants.

5. Outre la mise en œuvre des principes généraux de coopération administratives, les Etats contractants conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles ne prêtent leur concours, pour lutter contre les fraudes transfrontalières aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.

Article 46

Communication et protection des données à caractère personnel

1. Les institutions des deux Etats contractants sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application de la présente convention, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un Etat contractant.

2. La communication par l'institution d'un Etat contractant des données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.

3. La conservation, le traitement, la diffusion, la modification ou la destruction de données à caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.

4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à l'application des législations des deux Etats contractants.

Article 47

Exemptions de taxes et dispense de légalisation

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat contractant.

2. Tous actes et documents à produire en application de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

Article 48

Demandes, déclarations ou recours

1. Les demandes, déclarations ou recours à introduire, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant. En ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie

transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

2. La demande de prestation introduite auprès de l'institution compétente d'un Etat contractant est également recevable, pour des prestations correspondantes, par l'institution compétente de l'autre Etat contractant.

3. Les autorités, institutions et juridictions d'un Etat contractant ne peuvent rejeter les requêtes, demandes ou autres documents qui leur sont adressés ou présentés du fait qu'ils rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Article 49

Paiement des prestations et transferts

1. Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.

2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.

3. Toutefois, l'institution débitrice de rentes ou pensions dont le montant mensuel est inférieur à une somme à déterminer par échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats contractants, paye, sur demande du bénéficiaire, lesdites rentes et pensions trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

4. Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants dus résultant de l'application de la présente convention.

Article 50

Règlement des différends

Les difficultés et les différends, relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention, sont réglés dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 44 de ladite convention.

Article 51

Répétition de l'indu

1. Si, lors du paiement ou de la révision de prestations en application de la présente convention, l'institution d'un Etat contractant a versé au bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution débitrice de l'autre Etat contractant d'une prestation de même nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages dus audit bénéficiaire dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière. Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables.

2. Lorsque l'institution d'un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestation une somme à laquelle il n'a pas droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir ladite somme sur les prestations de même nature qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies par elle-même et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.

Article 52

Procédures d'exécution

1. Les décisions exécutoires des instances judiciaires de l'un des deux Etats contractants, ainsi que les actes ou titres exécutoires rendus par une autorité ou une institution de l'un des Etats contractants qui ne sont plus susceptibles de recours, relatifs à des cotisations de sécurité sociale, d'intérêts et de tous autres frais ou de la répétition des prestations indûment servies, sont reconnus et mis en exécution sur le territoire de l'autre Etat contractant dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de l'autre Etat contractant.

2. La reconnaissance ne peut être refusée que lorsqu'elle est incompatible avec l'ordre public de l'Etat contractant sur le territoire duquel la décision, l'acte ou le titre aurait dû être exécuté.

3. Les créances d'une institution, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficient de privilèges identiques à ceux accordés au titre de la législation de cet Etat contractant.

4. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d'un organisme situé sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement forcé s'opère.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées dans le cadre de l'arrangement administratif prévu à l'article 43 de la présente convention.

Article 53

Recours contre tiers

Si la personne bénéficie de prestation en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat contractant, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :

a) Lorsque ladite institution est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat contractant.

b) Lorsque ladite institution a un droit direct à l'égard du tiers, l'autre Etat reconnaît ce droit.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 54

Eventualités et situations antérieures à l'entrée en vigueur de la convention

1. La présente convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.

2. La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette convention.

4. La présente convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.

Article 55

Révision, prescription et déchéance

1. toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention.

2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d'une prestation, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.

4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause.

Article 56

Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée, par voie diplomatique, à l'autre Etat avec un préavis de douze mois.

Article 57

Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition

En cas de dénonciation de la présente convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 58

Abrogations et mesures transitoires

1. Le jour de l'entrée en vigueur de la présente convention, la convention générale sur la sécurité sociale signée le 29 janvier 1975 entre le Royaume de Belgique et la République Tunisienne cesse d'exister et est remplacée par la présente convention.

2. Les demandes de prestation, formulées avant l'entrée en vigueur de la présente convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions de la convention du 29 janvier 1975 précitée et de la présente convention. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue.

Article 59

Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant, par voie diplomatique, que les formalités légalement requises pour l'entrée en vigueur de cette convention sont accomplies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires dûment autorisés, ont signé la présente convention.

FAIT à Tunis, le 28 mars 2013, en double exemplaire, en langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

**POUR LA REPUBLIQUE
TUNISIENNE**

Dr Khalil Ezzaouia
Ministre des Affaires Sociales

**POUR LE ROYAUME DE
BELGIQUE**

Patrick DE BEYTER
Ambassadeur du Royaume de
Belgique en Tunisie

Décret Présidentiel n° 2017-69 du 15 mai 2017, portant publication de la convention sur la sécurité sociale conclue à Tunis le 1^{er} octobre 2015, entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi organique n° 2017-3 du 30 janvier 2017, portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative à l'organisation de la ratification des conventions,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-21 du 30 janvier 2017, portant ratification de la convention de sécurité sociale conclue à Tunis le 1^{er} octobre 2015, entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie,

Vu la convention de sécurité sociale conclue à Tunis le 1^{er} octobre 2015, entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, la convention de sécurité sociale, annexée à la version arabe du présent décret Présidentiel, conclue à Tunis le 1^{er} octobre 2015, entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2017.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2017-647 du 26 mai 2017, relatif au contrôle de l'utilisation des voitures administratives lors de la circulation.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la loi de finance pour l'année 2016,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont la dernière en date est la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière, telle que modifiée par la loi n° 87-34 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88-54 du 2 juin 1988,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 92-2170 du 16 décembre 1992 et le décret n° 2005-11 du 10 janvier 2005,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,

Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n° 2014-132 du 16 janvier 2014,

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite,

Vu le décret n° 2000-154 du 24 janvier 2000, fixant le mode de recouvrement des amendes pour infractions ordinaires au code de la route,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2010, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules tel que modifié par l'arrêté du 18 octobre 2016,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les règles du contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route et régit les voitures de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère non administratif, des entreprises publiques et tous les autres organismes publics que leurs lois et règlements spécifiques stipulent leur assujettissement au contrôle. Ses règles ne sont pas applicables aux voitures appartenant aux forces de sécurité intérieure ou de l'armée nationale ou n'ayant pas une immatriculation administrative et qui restent soumises à leurs règles spécifiques.

Art. 2 - En addition au contrôle exercé par les agents cités par l'article 100 du code de la route qui se chargent de constater les contraventions commises par les conducteurs des voitures administratives aux dispositions dudit code, l'utilisation des voitures administratives est soumise au contrôle du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux dispositions du décret n° 90-999 du 11 juin 1990 susvisé.

Art. 3 - Le corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de superviser des équipes conjointes du contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route. Ces équipes se composent de deux agents du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières et deux agents du ministère de l'intérieur.

Le nombre des équipes conjointes de contrôle des voitures administratives à la circulation, leur composition et leur zone d'intervention géographique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'intérieur.

La coordination et le suivi des travaux des dites équipes, la fixation de leur programme mensuel et de leur positionnement est assuré par un contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières par décision du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du chef du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le programme mensuel est approuvé par le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières dont une copie est transmise pour information, au ministère de l'intérieur avant son entrée en vigueur.

Le contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières chargé de la coordination et du suivi des travaux des équipes conjointes exerce ses fonctions pour une durée maximale de trois ans.

Art. 4 - Les opérations de contrôle conjoint des voitures administratives à la circulation sur la route sont opérées conformément à des ordres de mission émis par le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du chef du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Ces ordres fixent la durée de l'opération et les équipes concernées géographiquement par son exécution. Des voitures appartenant au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont mises à la disposition pour l'exécution des opérations de contrôle conjoint.

Art. 5 - En addition aux pièces citées par l'article premier du décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000 susvisé, les pièces nécessaires pour l'utilisation des voitures administratives appartenant à l'Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements et entreprises publics sont fixées comme suit :

1- Pour les voitures de service :

- un carnet de bord tenu selon la réglementation en vigueur,

- un ordre de mission pour l'utilisation d'une voiture de service, dûment rempli selon la réglementation en vigueur,

2- Pour les voitures de service utilisées à titre secondaire à des fins personnelles :

- une carte d'utilisation d'une voiture de service utilisée à titre secondaire à des fins personnelles, valide et conforme à la réglementation en vigueur,

3- Pour les voitures de fonction :

- une carte d'utilisation de voiture de fonction à des fins personnelles pour le bénéficiaire d'attribution ou une carte de conduite de voiture de fonction pour le conducteur, valide et conforme à la réglementation en vigueur.

Art. 6 - Sont considérées comme contraventions ordinaires de la troisième catégorie au sens de l'article 83 du code de la route, les cas suivants :

- **Premièrement** : le conducteur n'est pas muni de pièces nécessaires citées à l'article 5 du présent décret gouvernemental ou leur invalidité, à chaque demande des agents chargés du contrôle.

- **Deuxièmement** : le conducteur muni d'un ordre de mission non conforme à la situation d'utilisation de la voiture administrative, les situations de non-conformité sont :

- 1- l'identité du conducteur diffère de celle indiquée dans l'ordre de mission,

- 2- le numéro de série de la voiture diffère de celui indiqué dans l'ordre de mission,

- 3- se trouver dans une location non incluse dans l'itinéraire fixé par l'ordre de mission,

- 4- utiliser la voiture au delà de l'horaire inscrit dans l'ordre de mission,

- 5- le transport de personnes non incluses dans l'ordre de mission,

- 6- le transport de biens ou d'objets non indiqué dans l'ordre de mission.

Art. 7 - En addition aux sanctions administratives qui pourraient être prises contre les contrevenants, le constat des contraventions citées à l'article 6 du présent décret gouvernemental implique l'application des amendes dues selon le code de la route et recouvrées selon les dispositions du décret n° 2000-154 du 24 janvier 2000 susvisé.

Art. 8 - Le corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de recevoir les constats, les rapports et les objets saisis des autorisations octroyées de manière illégale, les procès-verbaux émis par les équipes conjointes de contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route. Ledit corps se charge d'envoyer les rapports de contrôle, les copies

des constats, des rapports, des objets saisis et des procès-verbaux de contraventions aux ministères, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics concernés.

Le corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières veille au suivi des procédures prises par les administrations et établissements concernés contre les contrevenants parmi les conducteurs ou autres.

Art. 9 - Les ministères, collectivités locales, établissements et entreprises publics et tous les autres organismes publics assujettis au contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route doivent informer le ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans un délai ne dépassant pas quatre mois à partir de la date de sa réception des rapports du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières prévus à l'article 5 des mesures prises. Les réponses des administrations concernées doivent contenir des justificatifs des mesures décidées à l'encontre des contrevenants.

Art. 10 - Le corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières soumet un rapport annuel sur le contrôle des voitures administratives contenant les données et les statistiques annuelles des opérations de contrôle, au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui le transmet au chef du gouvernement, au ministre de l'intérieur et au président de la cours des comptes.

Le rapport annuel sur le contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route contient une évaluation du degré d'obtempération des différents organismes publics assujettis au contrôle des règlements d'utilisation des voitures administratives et les recommandations du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans ce contexte.

Art. 11- A titre transitoire et contrairement aux dispositions de l'article 4 du présent décret gouvernemental, le ministère de l'intérieur continue à assurer les voitures nécessaires pour opérer les patrouilles de contrôle sur la route, et ce, pour une durée maximale d'une année à compter de la publication du présent décret gouvernemental.

Art. 12 - Les ministres, secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 29 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives au titre de l'année 2017.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-299 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 22 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 19 juillet 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives au titre de l'année 2017.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 19 juin 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mai 2017.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 29 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2016.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses par intérim du 23 décembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère des affaires religieuses.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 19 juillet 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au titre de l'année 2016.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 19 juin 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mai 2017.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Par décret gouvernemental n° 2017-648 du 29 mai 2017.

Madame Faiza Boukaddida épouse Frad, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur général de la coopération avec les pays de Moyen Orient et Nord d'Afrique, au comité général de la coopération internationale au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

Par décret gouvernemental n° 2017-649 du 29 mai 2017.

Madame Mbarka Taleb, administrateur général, est chargée des fonctions de directeur général du secteur de l'enseignement et de citoyenneté, au comité général du développement sectoriel et régional au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

Par décret gouvernemental n° 2017-650 du 29 mai 2017.

Monsieur Alaya Becheikh, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général de financement de l'économie et suivi du secteur financier, au comité général des équilibres globaux et des statistiques au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE**

Par décret gouvernemental n° 2017-651 du 26 mai 2017.

Est accordé à Monsieur Salem Khalifa, fonctionnaire au centre technique de l'emballage et du conditionnement, un congé pour la création d'une entreprise pour une troisième année, à compter du 24 octobre 2016.

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Décret gouvernemental n° 2017-652 du 2 juin 2017, portant approbation d'un contrat de concession et d'un cahier des charges pour l'occupation et l'exploitation des parties du domaine public maritime dans la Sebkha Henchiret située à la délégation de Zarzis gouvernorat de Médenine en vue d'installer des unités industrielles pour le traitement des eaux du rejet à fin d'extraire le chlorure de potassium et d'autres produits dérivés similaires.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005 et notamment ses articles 25 et 26,

Vu la loi n° 2008-23 du 1^{er} avril 2008, relative au régime des concessions,

Vu le décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14 octobre 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-568 du 9 mai 2017, portant cessation des fonctions de la ministre des finances,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de la ministre de la santé,

Vu l'avis de l'unité du suivi des concessions,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvé, le contrat de concession annexé au présent décret gouvernemental conclu le 3 mars 2017, entre l'Etat Tunisien représenté par le ministre des affaires locales et de l'environnement et la société Sud Potasse, représentée par son gérant, relatif à l'occupation et l'exploitation des parties du domaine public maritime dans la Sebkha Henchiret située à la délégation de Zarzis gouvernorat de Médenine en vue d'installer des unités industrielles pour le traitement des eaux du rejet à fin d'extraire le chlorure de potassium et d'autres produits dérivés similaires.

Est approuvé également le cahier des charges annexé au présent décret gouvernemental prescrivant les conditions d'exploitation des ouvrages et des installations objet de l'occupation.

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juin 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES
ET DES ENRGIES RENOUVELABLES**

Décret gouvernemental n° 2017-653 du 29 mai 2017, fixant l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, relative à la loi des finances pour l'année 2014,

Vu le décret n° 99-2643 du 22 novembre 1999, relatif à l'approbation du statut particulier du personnel de la compagnie tunisienne de forage,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de la tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non

administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2005-3396 du 26 décembre 2005, relatif à l'approbation de l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage,

Vu le décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, fixant les conditions d'obtention et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-3048 du 12 octobre 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'organigramme de la compagnie tunisienne de forage est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La mise en application de l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus s'effectue conformément aux dispositions du décret réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la compagnie tunisienne de forage.

Art. 3 - La compagnie tunisienne de forage est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure ainsi que les relations entre ses structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2005-3396 du 26 décembre 2005, fixant l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage.

Art. 5 - La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables est chargée de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mai 2017.

Pour Contreseing
La ministre de l'énergie, des
mines et des énergies
renouvelables
Héla Chikhrouhou

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2017-654 du 26 mai 2017.

Est accordé à Monsieur Raouf Ghribi, fonctionnaire à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé pour la création d'une entreprise pour une deuxième année, à compter du 17 août 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-655 du 26 mai 2017.

Est accordé à Monsieur Fredj Moncef, fonctionnaire à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé pour la création d'une entreprise pour une deuxième année, à compter du 17 août 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-656 du 26 mai 2017.

Est accordé à Monsieur Mounir Torkhani, fonctionnaire à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé pour la création d'une entreprise pour une deuxième année, à compter du 17 août 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-657 du 26 mai 2017.

Est accordé à Madame Henda Khelifi, cadre à l'office national des mines, un congé pour la création d'une entreprise pour une deuxième année, à compter du 24 juillet 2016.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 mai 2017, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires au titre de l'année universitaire 2017-2018.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires, tel qu'il a été ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1916 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que complété par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires, tel que modifié par l'arrêté du 4 juillet 2009.

Arrêtent :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au titre de l'année universitaire 2017-2018, un concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

La date du concours est fixée au 6 juin 2017 et jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2 - Le nombre de places ouvertes à l'école nationale de médecine vétérinaire au titre du concours prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à cinquante (50) places réparties comme suit :

- quarante cinq (45) places au titre du concours sur épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi régulièrement les études de la première année dans un institut préparatoire aux études d'ingénieur filière «biologie et géologie» ou d'un cycle préparatoire étranger admis en équivalence,

- cinq (5) places au titre du concours sur dossiers pour les candidats, les mieux classés, qui ont accompli avec succès et sans crédits la deuxième année sous le régime « LMD » pour la licence fondamentale en

sciences du vivant ou la licence fondamentale mention sciences de la nature et application parcours « biologie/géologie » aux facultés des sciences et ceux les mieux classés qui ont accompli avec succès et sans redoublement la deuxième année aux instituts préparatoires aux études d'ingénieur filière « biologie/géologie ».

Art. 3 - Sont autorisés à participer au concours susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires, tel que modifié par l'arrêté du 4 juillet 2009.

Art. 4 - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- à l'école nationale de médecine vétérinaire 2020 Sidi Thabet, et ce, pour les candidats au concours sur épreuves écrites.

- à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce, pour les candidats au concours sur dossiers.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au :

- 5 mai 2017, pour le concours sur épreuves écrites,
- 6 juillet 2017, pour le concours sur dossiers,

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5 - Les épreuves écrites prévues par l'article 4 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé, se déroulent dans le centre suivant :

- école nationale de médecine vétérinaire 2020 Sidi Thabet.

Les candidats au concours sur épreuves écrites peuvent bénéficier selon la capacité d'accueil, d'un hébergement au foyer de l'école nationale de médecine vétérinaire.

Ce choix d'hébergement doit être précisé sur la fiche de candidature au concours qui sera visible sur le site web de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles : www.iresa.agrinet.tn.

Les frais d'hébergement sont fixés à cinq dinars par nuit.

Art. 6 - La durée des épreuves écrites ainsi que leurs dates de déroulement sont fixées conformément au tableau suivant :

Jours	Heures du début des épreuves	Epreuves	
		Matières	Durée
Mardi 6 juin 2017	8h30	Biologie animale 1 et 2, x (Biologie animale et zoologie)	
	11h30	Français	1h30
	14h00	Anglais	1h30
Mercredi 7 juin 2017	8h30	Biologie cellulaire et végétale	
	11h30	Mathématiques	
Jeudi 8 juin 2017	8h30	Physique	2h
	11h30	Chimie	1h30

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mai 2017.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Slim Khalbous

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2017-658 du 26 mai 2017, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Hajeb Laâyoun, gouvernorat de Kairouan.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, relative à la simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 94-16 du 3 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001 et par le décret-loi n° 2011-43 du 25 mai 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code des télécommunication promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le code de la sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009,

Vu la loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-84 du 5 septembre 2011,

Vu le décret beylical du 5 juillet 1956, portant création d'une commune à Hajeb Laâyoun, tel que modifié par le décret n° 77-712 du 9 septembre 1977,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 77-404 du 28 avril 1977, portant approbation du plan d'aménagement de la commune de Hajeb Laâyoun, tel qu'il été révisé par le décret n° 84-1547 du 21 décembre 1984 et par le décret n° 98-515 du 2 mars 1998,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2003-181 du 21 janvier 2003,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 94-1935 du 19 septembre 1994, portant approbation du cahier des charges relatif à l'aménagement et à la maintenance des zones et bâtiments industriels,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 février 2010, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Hajeb Laâyoun, gouvernorat de Kairouan,

Vu la délibération du conseil municipal de Hajeb Laâyoun réuni le 4 août 2010,

Vu la délibération du conseil régional de Kairouan réuni le 23 septembre 2010,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Hajeb Laâyoun gouvernorat de Kairouan, annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des affaires culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des affaires
locales

et de l'environnement

Riadh Mouakher

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Samir Attaieb

Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire

Mohamed Salah Arfaoui

Le ministre des affaires
culturelles

Mohamed Zine El Abidine

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 19 mai 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est attribuée à Madame Monia Elbsir épouse Chamkhi, conseiller des services publics, directrice des affaires foncières et juridiques, à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme spécifique du logement social au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 19 mai 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est attribuée à Monsieur Ilyes Chelbi, ingénieur général, directeur de la recherche de l'organisation et de l'informatique au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 19 mai 2017.

Madame Saida Ammar épouse Ghariani, architecte principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des études architecturales et techniques des projets et des marchés publics relatifs à l'exécution des logements sociaux, à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme spécifique du logement social au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Liste des agents à promouvoir au grade de technicien principal au titre de l'année 2016

- Hichem Naimi,
- Imed Kbida.

Par décret gouvernemental n° 2017-659 du 29 mai 2017.

Monsieur Jalel Kacem, inspecteur général de la santé publique, est chargé de gérer la cellule centrale de gouvernance au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 3 du décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à l'emploi de directeur général d'administration centrale

Par décret gouvernemental n° 2017-660 du 26 mai 2017.

Est renouvelé l'octroi à Madame Fatma Zahou, technicien supérieur de la santé publique à l'hôpital régional « Hassine Bouzaïene » de Gafsa, d'un congé pour la création d'une entreprise pour une troisième année, à compter du 24 octobre 2016.

Arrêté de la ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 juin 2017, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2017.

La ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, relatif à la nomination aux grades dans les corps,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 12 août 2009, portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, le 18 juillet 2017 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 12 août 2009.

Art. 2 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Zaghuan
GENETIQUE	1 Poste
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	2 Postes
CARDIOLOGIE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Bizerte
ANESTHESIE REANIMATION	5 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
IMAGERIE MEDICALE	5 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa
CHIRURGIE GENERALE	5 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Jendouba et un pour les besoins de l'hôpital du Kef
HISTO-EMBRYOLOGIE	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION IMMUNOLOGIE)	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE	4 Postes
PNEUMOLOGIE	3 Postes
PSYCHIATRIE	3 Postes
MEDECINE D'URGENCE	4 Postes
REANIMATION MEDICALE	4 Postes

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	6 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et deux pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION BIOCHIMIE)	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION PARASITOLOGIE)	1 Poste
PEDIATRIE	4 Postes
RHUMATOLOGIE	2 Postes
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
OPHTALMOLOGIE	2 Postes
MEDECINE INTERNE	2 Postes
CHIRURGIE UROLOGIQUE	2 Postes
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION HEMATOLOGIE)	1 Poste
PEDIATRIE OPTION NEONATOLOGIE	1 Poste
GASTRO-ENTEROLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
MEDECINE LEGALE	1 Poste
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	4 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un pour les besoins de l'hôpital de Menzel Bourguiba et un pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa
ENDOCRINOLOGIE	2 Postes
CHIRURGIE PLASTIQUE, REPARATRICE ET ESTHETIQUE	1 Poste
PHARMACOLOGIE	1 Poste
NEUROLOGIE	1 Poste
PEDO-PSYCHIATRIE	1 Poste
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE	1 Poste
HEMATOLOGIE CLINIQUE	1 Poste
CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE	2 Postes
CARCINOLOGIE MEDICALE	1 Poste
NEPHROLOGIE	2 Postes
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	1 Poste
RADIOTHERAPIE CARCINOLOGIQUE	1 Poste
NUTRITION ET MALADIES NUTRITIONNELLES	1 Poste
CHIRURGIE VASCULAIRE PERIPHERIQUE	1 Poste
CHIRURGIE THORACIQUE	1 Poste
MALADIES INFECTIEUSES	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Nabeul

Art. 3 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

IMAGERIE MEDICALE	3 Poste dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
MEDECINE INTERNE	2 Postes
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste
ANESTHESIE REANIMATION	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid
PEDIATRIE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	4 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
HEMATOLOGIE CLINIQUE	1 Poste
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE	1 Poste
GENETIQUE	1 Poste
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE	4 Postes dont deux pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
PEDIATRIE OPTION NEONATOLOGIE	1 Poste
PNEUMOLOGIE	1 Poste
NEPHROLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
DERMATOLOGIE	1 Poste
REANIMATION MEDICALE	1 Poste
NEUROLOGIE	1 Poste
CARDIOLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
MEDECINE PHYSIQUE, REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kasserine
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE	1 Poste
CHIRURGIE UROLOGIQUE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
MEDECINE LEGALE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid

Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

BIOLOGIE MEDICALE (OPTION PARASITOLOGIE)	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION IMMUNOLOGIE)	1 Poste
HISTO-EMBRYOLOGIE	1 Poste
NEPHROLOGIE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
CARDIOLOGIE	2 Postes
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	1 Poste
CHIRURGIE NEUROLOGIQUE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
PEDIATRIE OPTION NEONATOLOGIE	1 Poste
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
ENDOCRINOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	3 Postes dont deux pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
ANESTHESIE REANIMATION	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
MEDECINE INTERNE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia et un pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
IMAGERIE MEDICALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
CHIRURGIE GENERALE	2 Postes
PSYCHIATRIE	1 Poste
NEUROLOGIE	1 Poste
DERMATOLOGIE	1 Poste
PEDIATRIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
REANIMATION MEDICALE	2 Postes : un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia et un pour les besoins de l'hôpital de Tozeur
PNEUMOLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
OTO-RHINO- LARYNGOLOGIE	1 Poste
GYNECOLOGIE- OBSTETRIQUE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
HEMATOLOGIE CLINIQUE	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste

Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

GYNECOLOGIE- OBSTETRIQUE	3 Postes
PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE	1 Poste
ANESTHESIE REANIMATION	4 Postes
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste
DERMATOLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Gabès
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	1 Poste
PEDIATRIE OPTION NEONATOLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION PARASITOLOGIE)	1 Poste
NEUROLOGIE	2 Postes
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO- FACIALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Gabès
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION BIOCHIMIE)	1 Poste
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	1 Poste
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Médenine
NEPHROLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Médenine
PEDO-PSYCHIATRIE	1 Poste
CHIRURGIE NEUROLOGIQUE	2 Postes
HEMATOLOGIE CLINIQUE	1 Poste
CARDIOLOGIE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Médenine
CHIRURGIE GENERALE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Gabès et un pour les besoins de l'hôpital de Médenine
PSYCHIATRIE	2 Postes
ENDOCRINOLOGIE	1 Poste
OTO-RHINO- LARYNGOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Gabès
MALADIES INFECTIEUSES	1 Poste
CHIRURGIE UROLOGIQUE	1 Poste
MEDECINE INTERNE	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Gabès

Art. 6 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

ANESTHESIE REANIMATION	2 Postes
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION BIOCHIMIE)	1 Poste
PEDIATRIE	1 Poste
PNEUMOLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE VASCULAIRE PERIPHERIQUE	1 Poste
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
CARDIOLOGIE	3 Postes
PSYCHIATRIE	1 Poste
RADIOTHERAPIE CARCINOLOGIQUE	1 Poste

Art. 7 - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale que les candidats appartenant au corps militaire.

Art. 8 - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 16 juin 2017.

Tunis, le 2 juin 2017.

Le ministre de la défense nationale

Farhat Horchani

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Slim Khalbous

La ministre de la santé

Samira Meraï Feriaa

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2017-661 du 29 mai 2017.

Monsieur Abderraouf Jemal, inspecteur en chef du travail, est chargé des fonctions du directeur général des services communs au ministère des affaires sociales.

Par décret gouvernemental n° 2017-662 du 29 mai 2017.

Monsieur Faycel Ouechtati, travailleur social en chef, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales de Béja.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

Décret gouvernemental n° 2017-663 du 26 mai 2017, complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, relative à la loi de finances pour la gestion de l'année 2010,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 38, 39 et 40 relatifs à la création d'un fonds spécial de trésor intitulé fonds de protection des zones touristiques, telle que modifiée par la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et des procédures fiscaux et notamment son article 4,

Vu le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-895 du 15 juillet 2016,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté à la liste des zones touristiques municipales, prévues par l'article premier du décret n° 94-822 du 11 avril 1994 susvisé et les textes qui l'ont modifié et complété, la zone touristique municipale ci-après :

- Bardo.

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des finances et la ministre du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances par
intérim

Mouhamed Fadhel
Abdelkefi

Le ministre des affaires
locales
et de l'environnement

Riadh Mouakher
La ministre du tourisme et
de l'artisanat
Salma Elloumi Rekik

Décret gouvernemental n° 2017-664 du 28 avril 2017, fixant l'organigramme de l'office national de l'artisanat.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 59-133 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), portant création d'un office national de l'artisanat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 65-6 du 19 octobre 1965, ratifiant le décret-loi n° 65-1 du 15 février 1965 et la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre,

.Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et

entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 99-2041 du 13 septembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national de l'artisanat,

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'organigramme de l'office national de l'artisanat est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi au sein de l'office national de l'artisanat.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret gouvernemental réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'office national de l'artisanat.

Art. 3 - L'office national de l'artisanat est appelé à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant des attributions de chaque structure ainsi que la relation entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - La ministre du tourisme et de l'artisanat et la ministre des finances sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
La ministre du tourisme et
de l'artisanat
Salma Elloumi Rekik

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2017-665 du 29 mai 2017.

Monsieur Hifhdi Mourou, administrateur en chef de l'intérieur, est chargé des fonctions de directeur régional du transport du gouvernorat de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2017-666 du 26 mai 2017.

Est accordé à Monsieur Amor Sahnoun, ingénieur à la société de transport du Sahel, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une année.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Par décret gouvernemental n° 2017-667 du 26 mai 2017.

Est accordé à Monsieur Salem Araoud, professeur en sport au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Monastir, un congé pour la création d'une entreprise pour une durée maximale d'une année renouvelable une seule fois.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 20 MAI 2017

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	403 828 876
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	345 931 258
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	116 510 536
Avoirs en devises	12 889 896 062
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	7 007 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	1 173 661 309
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	1 646 836 643
Portefeuille-titres de participation	38 422 139
Immobilisations	42 722 945
Débiteurs divers	32 174 688
Comptes d'ordre et à régulariser	146 303 631
	23 845 659 880
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	10 341 315 885
Comptes courants des banques et des établissements financiers	179 917 430
Compte central du Gouvernement	2 525 674 021
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 020 626 085
Engagements envers les établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	2 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	913 266 960
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 397 769 362
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 368 141 906
Comptes étrangers en devises	162 252 455
Autres engagements en devises	852 486 023
Valeurs en cours de recouvrement	7 389 260
Écarts de conversion et de réévaluation	3 032 473 069
Créditeurs divers	82 668 480
Comptes d'ordre et à régulariser	815 319 166
Capital	6 000 000
Réserves	138 020 760
Autres capitaux propres	248 466
Résultats reportés	90 552
	23 845 659 880

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 5 juin 2017"



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus